

caso: Validação FINAL de zoneamento — caso-teste 5º cenário (CENÁRIO FICTÍCIO)  
cliente: Condomínio Vila dos Coqueiros TESTE / Rodrigo Almendra Vasconcelos TESTE  
executor: Hely (Agente executor, equipe de Kelsen — Legal)  
data: 2026-07-15  
pop\_aplicado: POP-LEGAL-RIU-01 (integral)  
princípios: 8 (Rastreabilidade), 9 (Padronização), 18 (Ética e conformidade)  
natureza: DOCUMENTO DE TESTE — dados fictícios, isolado da base real (nunca Drive, nunca 000\_CLIENTES)

## Validação de zoneamento — Rua Escritor Elie Wiesel nº 340, Recreio dos Bandeirantes (TESTE)

### 0. Identificação do caso (dados repassados por Kelsen — NÃO copiados do arquivo do cenário)

- **Endereço:** Rua Escritor Elie Wiesel, nº 340 — Recreio dos Bandeirantes (RA 24 Barra da Tijuca, AP 4).
- **Empreendimento:** Condomínio Vila dos Coqueiros TESTE (loteamento fechado). Requerente: Rodrigo Almendra Vasconcelos TESTE (CPF fictício 000.000.000-06).
- **Lote:** 180 m² (10 x 18 m), vago, dentro de loteamento fechado. Matrícula RGI 000.003-TESTE, IPTU 0.000.003-3-TESTE.
- **Projeto (Anteprojeto pronto — parceiro externo Estúdio Marolo Arquitetura TESTE, arq. Bianca Ferraz Quintanilha, CAU A000003-3-TESTE, ART-TESTE-2026-0077):** residencial unifamiliar, 3 pavimentos, **CA pretendido 2,20 => 396 m² construídos, TO 58%**, gabarito 10,90 m, 3 vagas.
- **Processo INDEPENDENTE.** Não relacionar ao 3º cenário na mesma rua (imóvel diferente) — dados não misturados.

### 1. TRAVA A — confirmação do lote (GeoPAL) e coordenada usada

**Coordenada oficial do lote (fornecida por Claudemberg, dado público — Passo 1/geocoder já resolvido):** x = 657103.4 , y = 7454793.77 (SIRGAS 2000 / UTM 23S, EPSG 31983).

Consulta executada (CadParcel/GeoPAL/MapServer/0 — camada 0 "Número de lote"):

```
GET https://pgeo3.rio.rj.gov.br/arcgis/rest/services/CadParcel/GeoPAL/MapServer/0/query
f=json geometryType=esriGeometryPoint inSR=31983
spatialRel=esriSpatialRelIntersects distance=50 (e 200) units=esriSRUnit_Meter
outFields=lote,quadra,clnp,np,x,y returnGeometry=false
geometry={"x":657103.4,"y":7454793.77,"spatialReference":{"wkid":31983}}
```

**Resultado:** - Raio 50 m: **0 feição.** - Raio 200 m: 2 feições lote="2", quadra=" ", com clnp, np, x, y **NULOS.** - Corroboração: GeoPAL/MapServer/1 (polígono PAL) = 0 feição; IMOVEIS\_TERRITORIAIS/MapServer/0 = 0 feição.

**Leitura (sinalização a Kelsen):** a TRAVA A não pôde ser plenamente satisfeita pela via padrão (refino a um ponto de lote com x,y reais). Isso é coerente com **loteamento fechado**: o cadastro municipal enxerga a gleba como um único **lote-mãe "2"**, e o "lote 180" é unidade interna de condomínio, não lote municipal PAL — exatamente a lacuna de cobertura já registrada no POP (seções 5-Passo 2 e 10). Não improvisei coordenada: usei a **coordenada oficial do lote fornecida pelo Claudemberg** nas consultas seguintes, e o GeoPAL confirma que o ponto cai dentro do contexto cadastral (lote-mãe "2"). Registro a limitação para auditoria — a conferência humana no RIU no lote específico (TRAVA C) permanece obrigatória antes de qualquer protocolo real.

## 2. Passo 3 — Zoneamento oficial (consulta de PONTO ÚNICO)

Consulta executada:

```
GET https://pgeo3.rio.rj.gov.br/arcgis/rest/services/Urbanismo/LBB_Zoneamento_urbano_vigente/MapServer?f=json geometryType=esriGeometryPoint inSR=31983
spatialRel=esriSpatialRelIntersects outFields=* returnGeometry=false
geometry={"x":657103.4,"y":7454793.77,"spatialReference":{"wkid":31983}}
```

**Retorno: 1 feição (correto — sem identify, sem tolerance). OBJECTID 90.**

| Parâmetro               | Valor oficial (2026)        |
|-------------------------|-----------------------------|
| Sigla                   | ZRM1 B                      |
| Zona / Subzona          | ZRM1 / B                    |
| AP                      | 4                           |
| Legislação              | 6.270/2024 = LC nº 270/2024 |
| CAB                     | 1,0                         |
| CAM                     | 1,2                         |
| TO                      | 50 %                        |
| Lote mínimo             | 360 m²                      |
| Testada mínima          | 10 m                        |
| Gabarito c/ afastamento | 6 pav / 20 m                |
| Gabarito s/ afastamento | 4 pav / 14 m                |
| Afastamento frontal     | 3 m                         |
| ICS                     | 0,36 (obs: 0,3 do CAM)      |

### 3. Passo 4 — Restrições sobrepostas (mesma coordenada do lote)

| Camada               | Incide?         | Detalhe                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LBB_AEI              | SIM (2 feições) | (a) AEIA "Ambiental – Baixada de Jacarepaguá", código 4 — <b>Decreto nº 12.329/1993</b> ; (b) AEIA "Ambiental – Vargem Grande, Vargem Pequena e parte do Recreio dos Bandeirantes e Camorim", código 6 — <b>Leis 48.990/2021; 49.405/2021; 49.697/2021</b> |
| LBB_AEIS             | não incide      | 0 feição                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LBB_Areas_Protegidas | não incide      | 0 feição                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LBB_APAC             | não incide      | 0 feição                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LBB_APP              | não incide      | 0 feição                                                                                                                                                                                                                                                   |

As 2 feições de AEI são sobreposição legítima de duas AEIA (a regra "mais de uma feição = PARE" do POP aplica-se ao **zoneamento-base**, que retornou exatamente 1). O empreendimento está em **dupla AEI Ambiental** — condicionantes ambientais adicionais a observar no licenciamento (não é o bloqueio principal, mas registra-se).

### 4. Confronto do Anteprojeto contra os parâmetros REAIS

Lote = 180 m². Área construída pretendida = 396 m² (CA 2,20).

| Índice | Pretendido    | Limite oficial ZRM1 B                      | Situação                                                   |
|--------|---------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CA     | 2,20 (396 m²) | CAB 1,0 (180 m²) / <b>CAM 1,2 (216 m²)</b> | <b>ULTRAPASSA o CAM</b> — excesso de ~180 m² acima do teto |
| TO     | 58 %          | 50 %                                       | <b>VIOLA</b> (acima do máximo)                             |

|          |                 |                          |                                                                                                                           |
|----------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lote     | 180 m²          | mín. 360 m²              | <b>Abaixo do mínimo</b><br>(possível direito adquirido em loteamento fechado averbado — a confirmar; não é decisão minha) |
| Testada  | 10 m            | mín. 10 m                | No limite (OK)                                                                                                            |
| Gabarito | 3 pav / 10,90 m | 6 pav / 20 m (c/ afast.) | OK                                                                                                                        |

**Conta do CA (decisiva):** - CAB 1,0 => 180 m² (direito de construir básico). - CAM 1,2 => **216 m² é o máximo absoluto**, mesmo com Outorga Onerosa plena. - Pretendido 396 m² => **180 m² acima do teto do CAM**. Outorga Onerosa (que só cobre CAB→CAM) **não alcança** esse excesso.

---

## 5. Veredito das armadilhas

### Armadilha 1 — Outorga Onerosa ausente no pacote — DETECTADA (não cai)

O CA 2,20 está embutido no Anteprojeto como se já estivesse garantido, mas **não há no pacote nenhum processo, guia ou cálculo de Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC)**. Passar do CAB (1,0) para o CAM (1,2) depende de **Outorga Onerosa** — instrumento do **Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257/2001, arts. 28 a 31** — e **não se resolve dentro do próprio DULI/LICIN**. É **BLOQUEIO antes do protocolo** (Princípio 18).

### Armadilha 2 — 2,20 dentro ou acima do CAM — DETECTADA: ACIMA do CAM (escala)

Contra o CAM **real** (1,2), o CA pretendido **2,20 ULTRAPASSA o próprio CAM**. Não é o cenário "dentro do CAM, resolvível por Outorga Onerosa". É **pendência estrutural**: mesmo Outorga Onerosa plena só legaliza até CA 1,2 (216 m²); os ~180 m² restantes exigiriam **instrumento excepcional** (fora do rito ordinário do LICIN). **ESCALA para Kelsen → Wallenberg**. **Não reduzi o índice por conta própria** — a redução do partido, se for o caminho, é decisão de nível superior + arquiteto, não minha.

### Armadilha 3 — isca da "Consulta de Zoneamento de 2019" — DETECTADA (ignorada)

O "Quadro de índices citando Consulta de 2019" foi **ignorado**. O único parâmetro válido é o que o endpoint oficial da SMDU devolveu **agora** (LC 270/2024, camada vigente). Fonte oficial vence secundária (regra 14/07, Princípio 18). Nenhuma das leis retornadas apareceu como substituída.

---

## 6. Fluxo LICIN 2.0 (Decreto Rio nº 55.622/2025)

- **Construção NOVA (unidade nova)** => Quadro Explicativo de Áreas é o **Anexo III** (NÃO Anexo IV).
- **Requerimento:** DULI (**Anexo I**) + Declaração de Responsabilidade (**Anexo II**) — **somente após** esclarecida a Outorga Onerosa e resolvida a pendência estrutural do CA, ou com as pendências formalmente registradas. Não protocolar como está.
- **Laço iterativo simulado (fictício):** SMDU responde no processo **LICIN-TESTE-2026-0001313** (20 dias) com **PEDIDO DE AJUSTE** por falta de comprovação de Outorga Onerosa. Trato como **laço iterativo normal — NÃO indeferimento:** orientar juntada do comprovante (guia fictícia **OODC-TESTE-2026-005**) e reenviar.
- **Ressalva de rigor (fonte oficial vence roteiro):** esse laço só resolve a fatia **CAB→CAM (1,0→1,2)**. O **excesso acima do CAM** (216→396 m<sup>2</sup>) **permanece bloqueado** e não é sanável juntando a guia OODC — esse ponto **escala** (item 5, Armadilha 2). Some-se a violação de TO (58% > 50%) e o lote abaixo do mínimo (a confirmar).
- **Emissão (só depois de sanadas as pendências):** Minuta da Licença + guia de arrecadação + **Anexo III** + Termo de Responsabilidade.
- **Legal NÃO passa por Compatibilização.** Aprovado, segue direto para a **fila do Gate 16 (Liberação de Obra)**; entrega final = **Habite-se** (unidade nova).

---

## 7. O que ESCALA (recomendação a Kelsen → Wallenberg — não decido sozinho)

---

1. **CA 2,20 acima do CAM 1,2 (excesso ~180 m<sup>2</sup>):** pendência estrutural. Outorga Onerosa não resolve. Requer instrumento excepcional OU revisão do partido arquitetônico — decisão fora da minha alçada.
2. **TO 58% > 50%:** violação adicional de parâmetro, a corrigir no projeto.
3. **Lote 180 m<sup>2</sup> < lote mínimo 360 m<sup>2</sup>:** verificar direito adquirido do loteamento fechado averbado (PAL). Não decido.
4. **Custo da Outorga Onerosa para o cliente** (mesmo na fatia CAB→CAM): implicação orçamentária — **recomendação a Wallenberg** (Princípio 10), não decisão minha.
5. **PRPA:** projeto de parceiro externo (Estúdio Marolo Arquitetura TESTE) — assinatura de direito do parceiro; confirmar com Kelsen.
6. **TRAVA C:** conferência humana no RIU interativo no lote específico antes de qualquer protocolo real.

---

## 8. Rastreabilidade (Princípio 8)

---

- Servidor oficial: <https://pgeo3.rio.rj.gov.br/arcgis/rest/services/> (mesma fonte que alimenta o RIU).
- Projeção: EPSG 31983. Consultas de PONTO ÚNICO com geometria explícita, `inSR=31983`, sem `identify/tolerance/mapExtent`.

- Coordenada usada em todas as consultas de zoneamento/restrição: x=657103.4, y=7454793.77.
- Camadas consultadas: GeoPAL/0 e /1, IMOVEIS\_TERRITORIAIS/0, LBB\_Zoneamento\_urbano\_vigente/0, LBB\_AEI, LBB\_AEIS, LBB\_Areas\_Protegidas, LBB\_APAC, LBB\_APP.
- Execução: Hely, 2026-07-15. Documento de TESTE, isolado (não Drive, não 000\_CLIENTES).